

1502772-89.2019.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... Não sabe o motivo. Está preso por tráfico de drogas.

O réu Marcel negou os fatos. Disse que não sabe por que está sendo processado e desconhece os outros acusados. Está preso por um tráfico de drogas.

O réu Thiago negou os fatos. Disse que desconhece os outros acusados. Já respondeu por roubo.

Pois bem.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502772-89.2019.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502772-89.2019.8.26.0681

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JACKSON SILVA DOS SANTOS e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

JACKSON SILVA DOS SANTOS, MARCEL HENRIQUE MAGALHÃES e THIAGO ANTONIO DE MORAES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, II, do CP, porque, conforme a denúncia, no dia 04 de julho de 2019, por volta das 08h40, na Rua da Boa Vista, nº 80, bairro Chicalhone, nesta cidade de Louveira, JACKSON SILVA DOS SANTOS, MARCEL HENRIQUE MAGALHÃES, qualificado às fls. 17/22 e THIAGO ANTONIO DE MORAES, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida pela simulação de arma de fogo, contra José Clodoaldo da Silva Miranda Júnior, subtraíram, em proveito de todos, carga contendo refrigerantes e cervejas, avaliada em R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) pertencente empresa Transportes Kentak ME, conforme boletim de ocorrência de fls.03/05.

A denúncia foi recebida em 28/06/2020 (fls. 62/63), os réus foram pessoalmente citados Thiago (fls. 82); Marcel (fls. 95); Jackson (fls. 147); os Réus Thiago e Marcel apresentaram Resposta à Acusação (fls. 128/130) e Jackson (fls. 156/158). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foi inquirida a vítima e, ao final interrogado os acusados.

Seguiram-se os debates.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral produzida em juízo.

José Clodoaldo disse que é motorista de uma empresa chamada transportes kentak; que no dia dos fatos estava dirigindo um veículo mercedes sprinter, que havia sido carregado na coca-cola desta cidade, indo assim fazer as entregas determinadas; ocorre que na altura da rua boa vista, perto do numeral 80, no bairro do Santo Antônio, quando estava parado perto do mercado "dinho", chegou um conhecido seu o Jackson e começou a conversar e perguntou se ele queria comprar um carro; depois quando saiu do mercado Jackson, simulando estar armado sob uma blusa de moleton, mediante grave ameaça, anunciou um roubo, surpreendendo-se ao verificar que conhecia o bandido, já ameaçando sua pessoa e sua família toda caso o entregasse para a polícia; esclarece que conhece esse tal de Jackson do nordeste, pois moravam na mesma cidade de pão de açúcar/al e até eram conhecidos de infância; assim, totalmente assustado e perplexo, seguiu as orientações de Jackson, a saber, descarregar o que faltava no mercado sem nada fazer ou reagir e voltar para a van, onde ele ficou colado, acompanhando e observando sua movimentação; na sequência, na medida que entrou na van para voltar a dirigir Jackson foi ao lado, sempre ameaçando de fazer mal a seu pai e sua família e ordenou que fosse para a rua Andorinha, também lá em Itupeva/sp, quando Jackson desceu e chamou um cara em uma casa, sujeito que saiu da casa e tomou à direção de um Fox, ordenando que Jackson e ele fossem a um terceiro endereço, em frente ao mercado Louveirão, no centro daquela cidade; salienta que viu este sujeito do Fox prata e na delegacia de polícia o reconheceu como sendo Marcel; neste segundo local acompanhou Jackson até uma casa em frente a tal mercado, onde bateu e apareceu um terceiro elemento, o qual aqui na delegacia reconheceu como sendo Thiago, local onde fora descarregada toda a carga que ainda restava na van; na saída do local, recebeu ordem de dirigir sozinho a van até o motel Texas, lá esperar 10 minutos e depois rumar para o varjão, sendo certo de que Jackson, sempre o ameaçando da mesma forma, iria acompanhar no fox junto com os outros dois. assim, fez o que mandaram, indo até uma rua no varjão, onde houve longa tentativa dos meliantes em tentar também arrumar um jeito de bloquear o sinal da van e roubá-la também, contudo, com receio de assim o fazer por conta de grande adesivagem que tem tal veículo, parecem ter desistido, mesmo depois de terem chegado ao local outros dois (cujas características não viu) da equipe de meliantes, que pareciam ter chegado ali para esta finalidade, num gol verde de placas não anotadas. parecendo que tal ação fora frustrada, teve ordem de entrar no carro fox, onde foi ameaçado por todos os três que ali estavam e ainda por um quarto sujeito ao telefone, cujo nome não sabe nem ouviu. assim, recebeu até instruções dos bandidos para mentir para a polícia que estava com touca ninja e não havia visto nada, para não correr sua família risco de morte. tempos depois, foi largado na rua do bom jardim, numa estrada de terra, onde ficou escondido com medo de que voltassem e aí pegou um ônibus um bom tempo depois, para seu bairro, tendo entrado em contato com a empresa, que orientou apenas que tomasse as medidas internas cabíveis, não fazendo Bo na polícia civil até esta oportunidade. esclarece que no caminho que fez logo após a carga ser descarregada, os meliantes esqueceram o telefone com sua pessoa e chegou a disfarçar enquanto era seguido pelo Fox para passar algumas mensagens para a empresa até, as deletando e colocando no modo avião, o que não impediu que mais à frente tal aparelho fosse levado. sabe que a empresa, depois, comunicou a polícia militar, mas não tem detalhes. Reconhece os acusados Jackson e Thiago.

O réu Jackson negou os fatos. Disse que a vítima lhe chamou para fazer umas entregas e depois de dois meses foi preso. Não sabe o motivo. Está preso por tráfico de drogas.

O réu Marcel negou os fatos. Disse que não sabe por que está sendo processado e desconhece os outros acusados. Está preso por um tráfico de drogas.

O réu Thiago negou os fatos. Disse que desconhece os outros acusados. Já respondeu por roubo.

Pois bem.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08);

Relatório de Investigação (fls. 54/58) Auto de Reconhecimento (fls. 33/34) e pela prova oral produzida em juízo.

A autoria é inconteste em relação aos acusados Jackson e Thiago, pois a vítima os reconheceu sem sombra de dúvidas. Já em relação ao acusado Marcel, a absolvição é medida de rigor, a vítima não o reconheceu como sendo um dos roubadores, ele negou os fatos e não foi preso em flagrante delito.

A versão do acusado Thiago ficou isolada das demais provas produzidas. A vítima disse que o acusado foi o que ficou no banco traseiro com ele. Ademais, o primeiro local em que a vítima foi levada era o endereço da residência de Thiago, como ele mesmo confirmou seu endereço no interrogatório. Quanto ao acusado Jackson, a vítima relatou que inclusive já o conhecia anteriormente; portanto, não há dúvidas sobre a autoria dos acusados.

Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido: "Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (HC 311.331/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015); "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

A majorante do concurso de agentes, a despeito do esforço da combativa Defesa, restou bem comprovada, pois existe expressa referência das vítimas à participação de pelo menos dois elementos no roubo.

Sendo assim, é medida de rigor a condenação dos réus, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Passo a dosar as penas.

RÉU JACKSON ARTIGO 157, § 2º, II, DO CP. Desde já, observo que o acusado possui duas condenações anteriores que podem caracterizar reincidência (fls. 211/214, uma delas será utilizada para majoração da pena base pelos maus antecedentes, e a outra para reconhecimento da agravante). Além disso, a pena base também deve ser aumentada pela circunstância em que o crime foi cometido, pois a vítima ficou um período de tempo considerável sob a ameaça dos roubadores, inclusive ela declarou que foi levada a três lugares distintos durante a ação criminosa; portanto, na primeira fase (CP, art. 59, caput), aumento as penas em 1/3, resultando a pena base em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado, aumento, ambas as penas em 1/6, o que resulta em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa no mínimo legal. Na terceira fase, aumento as penas em 1/3, em razão da majorante do concurso de agentes, resultando as penas em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 20 dias-multa, a qual torno definitiva.

RÉU THIAGO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CP. Desde já, observo que o acusado possui uma condenação anterior que pode caracterizar reincidência (fls. 218/220) e será valorada na segunda fase. A pena base deve ser aumentada pela circunstância em que o crime foi cometido, pois a vítima ficou um período considerável sob a ameaça dos roubadores, inclusive ela declarou que foi levada a três lugares distintos durante a ação criminosa; portanto, na primeira fase (CP, art. 59, caput), aumento as penas em 1/6, resultando a pena base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência do acusado, aumento, ambas as penas em 1/6, o que resulta em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pena pecuniária de

12 (doze) dias-multa no mínimo legal. Na terceira fase, aumento as penas em 1/3, em razão da majorante do concurso de agentes, resultando as penas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Inviável a concessão dos benefícios aos acusados do artigo 44 ou 77, do CP, por falta de requisitos objetivos e subjetivos.

Nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), para ambos os acusados porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência no presente caso, e considerando, notadamente, a quantidade de pena e os maus antecedentes e a reincidência dos réus.

Isso destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado por circunstâncias adversas alhures especificadas, representando a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão. De tal modo vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).

Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY: "Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido" (STF, HC nº 74.536-9).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal para CONDENAR JACKSON SILVA DOS SANTOS, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 20 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. CONDENAR THIAGO ANTONIO DE MORAES, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. E ABSOLVER MARCEL HENRIQUE MAGALHÃES, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Soltos, PODERÃO os acusados recorrerem desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol de culpados.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA